



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Boletim No.: 5150/2016

INICIADO: 22/09/2016 15:30hs e EMITIDO: 23/09/2016 01:01hs

Folha : 1

JLLPPWCBDJEEKHJY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento

Natureza: Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16)

Consumado

Local: RUA PEIXOTO WERNECK, 627 - ARTUR ALVIM - CEP: 03568-060
S.PAULO - SP

Tipo de local: Residência - Casa

Circunscrição: 65 D.P. - ARTUR ALVIM

Ocorrência: 22/09/2016 às 11:00 horas

Comunicação: 22/09/2016 às 15:28 horas

Elaboração: 22/09/2016 às 15:30 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- WALDINEY FARIAS DA COSTA - Presente ao plantão - RG: 21833220-SP
emitido em 27/06/2016 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: OSORIO ALVES DA COSTA - Mãe: JUDITE FARIAS DA COSTA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 20/09/1970 46 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 13465187857
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA NADIME ACKEL, 321 - ARTUR ALVIM - S.PAULO - SP
Telefones: (11)2217-6732 (Residencial)

Testemunha:

- AILSON BEZERRA HOLANDA - Presente ao plantão - RG: 15910822-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: JOSE MARIA HOLANDA
Mãe: TEREZINHA BEZERRA HOLANDA - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 10/05/1967 49 anos
Estado civil: Divorciado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Comercial: RUA SONHO GAÚCHO, 638 - JD SAO NICOLAU - S.PAULO - SP

64º D.P. CID.AE CARVALHO

Endereço da delegacia : RUA SONHO GAÚCHO, 638 - CIDADE A E CARVALHO-S.PAULO-SP. CEP: 03685-000

Telefone: (11)6280-3444



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Boletim No.: 5150/2016

INICIADO:22/09/2016 15:30hs e EMITIDO:23/09/2016 01:01hs

Folha :2

JLLPPWCBDJEEKHJY

Empresa: CHEFIA DO 64 DP - Telefones: (11)2280-3480 (Comercial)

Condutor:

- EMERSON THEMER PEIXOTO - Presente ao plantão - RG: 24177155-SP
- Exibiu o RG original: Não - Pai: SILAS PEIXOTO
- Mãe: NEYDE DOS SANTOS PEIXOTO - Natural de: SÃO PAULO/SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 29/12/1971
- 44 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: Superior incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Endereço Comercial: RUA SONHO GAUCHO, 638 - S.PAULO - SP
- Empresa: 64 DP - Telefones: (11)2280-3480 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa
- Observações: PEQUENA BOLSA PRETA COM O INTERIOR AMARELO
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Material de transporte e acondicionam. - Subtipo: Caixa/Engradado
- Qtde: 3 - Observações: CAIXAS DE MUNIÇÃO VAZIA
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Observações: DIVERSAS TAMPAS
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros
- Observações: DIVERSOS EPPENDORFS DE COR AMARELA
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Caderno/Bloco - Qtde: 2
- Observações: AMBOS CONTENDO MANUSCRITOS
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Marca: MOTOROLA - Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Marca: MULTILASER - Observações: SEM CHIP E SEM BATERIA
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA
- Tipo: Utilidade doméstica - Subtipo: Bacia/Balde/Frasco/Pote
- Observações: DIVERSOS FRASCOS DE VIDRO
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA

Armas e Acessórios:

- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA - Modo: APREENDIDO
- Arma: Fuzil - Nº: 5501 - Marca: TAPCO - Calibre: 762
- Proprietário: DESCONHECIDA - Cartuchos íntegros: 20
- Estado: BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

64º D.P. CID.AE CARVALHO

Endereço da delegacia : RUA SONHO GAÚCHO, 638 - CIDADE A E CARVALHO-S.PAULO-SP. CEP: 03685-000

Telefone: (11)6280-3444



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Boletim No.: 5150/2016

INICIADO:22/09/2016 15:30hs e EMITIDO:23/09/2016 01:01hs88.

Folha :3

JLLPPWCBDJEEKHJY

- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA - Modo: APREENDIDO
Arma: Outros - Calibre: 556 - Cartuchos íntegros: 365
- Pessoa relacionada: WALDINEY FARIAS DA COSTA - Modo: APREENDIDO
Arma: Outros - Marca: PMAG - Estado: 05 CARREGADORES PLÁSTICOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
SACO CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COR ESBRANQUIÇADA APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 203 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
TRATA-SE DE 203 PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA DE COR ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 239 - Involucro: TROUXINHA
Observações:
TRATA-SE DE 239 TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA DE COR ESBRANQUIÇADA APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 9 - Involucro: OUTROS
Observações:
TRATA-SE DE 4 TIJOLOS GRANDES E MAIS 5 TIJOLOS MENORES DE SUBSTÂNCIA DE COR ESVERDEADA

Histórico:

Conforme relatório de investigação apresentado pelos policiais civis desta Unidade Policial, concernente à investigação criminal realizada no bojo do Inquérito Policial n. 722/2016 que apura crime de tráfico de drogas, a equipe de investigadores realizando diligências no local onde na data de 08/08/2016, foi encontrado na Rua João José de Queiroz, 200 Ponte Rasa SP/SP, drogas no interior de um veículo Ford/Escort que ali estava estacionado.

No decorrer das diligências, os policiais civis entrevistaram alguns moradores do local e imediações, sendo que em um primeiro momento, não quiseram fornecer qualquer tipo de informação, por temer represálias de criminosos da região. Não obstante a isso, informaram que estariam a disposição e deixaram, na ocasião,

64º D.P. CID.AE CARVALHO

Endereço da delegacia : RUA SONHO GAÚCHO, 638 - CIDADE A E CARVALHO-S.PAULO-SP. CEP: 03685-000

Telefone: (11)6280-3444



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Boletim No.: 5150/2016

INICIADO:22/09/2016 15:30hs e EMITIDO:23/09/2016 01:01hs

JLLPPWCBDJEEKHJY

Folha :4

telefone desta Unidade Policial.

Ocorre que na data de ontem, os policiais receberam nesta Unidade Policial, delação anônima dando conta de um local (Rua Peixoto Werneck, 627 Arthur Alvim SP/SP) onde eram armazenadas as drogas para posterior distribuição em pontos de venda de drogas ilícitas nesta região da Zona Leste da Capital, bem como de quem seria o portador e responsável pelo armazenamento e distribuição das drogas ilícitas, ou seja, um indivíduo que seria conhecido por Edinei e de alcunha Bicudo.

Diante dos fatos elencados, a equipe de investigação compareceu às proximidades do sítio dos eventos, os quais após identificar a residência situada no local dos fatos, permaneceram em campana. Ocorre que em determinado momento, um indivíduo saiu da residência e permaneceu do lado de fora, encostado no muro da casa, observando, de forma irrequieta, a movimentação naquele logradouro.

Assim, os policiais civis se aproximaram e se identificando como tais, realizaram a abordagem da pessoa que se identificou como Waldinei e, explicando-lhe o teor da denúncia, este informou residir no local dos fatos e convidou os policiais civis a entrar em sua residência, confiante na eficiência do esconderijo das drogas. Diante disso, realizaram buscas no local dos fatos, que se tratava de uma casa térrea, sendo que os fundos é um quintal de terra.

O Sr. Waldinei acompanhou as buscas na residência e no referido quintal, sendo que ao chegar aos fundos, os policiais perceberam que um canto estava coberto com folhas secas, de maneira disforme e ao retirá-las, perceberam que a terra batida naquele local apresentava característica de ter sido colocada recentemente, estando fofa(sic). Diante disso, começaram a remover a terra do local, sendo que o indiciado, ao perceber a ação dos policiais, acabou por informá-los que no local haveria drogas e uma arma de fogo.

Ao continuar a escavação, logo foi encontrado um barril plástico do tipo bombona e em seu interior, substância aparentando ser maconha, embalados como tijolos e também em pequenas porções e substância aparentando ser cocaína, dispostos em pó e também embalados para a devida distribuição, além de farta munição de fuzil, nos calibres .223 e 7,62mm e um fuzil similar ao modelo AK47 (marca TAPCO USA) e carregadores de ambas munições. Foram também localizados recipientes do tipo frascos e eppendorfs típicos da venda varejista de drogas nos locais vulgarmente conhecidos como Biqueira.

Em um forro da residência, foi encontrado também parte da substância apreendida,

64º D.P. CID.AE CARVALHO

Endereço da delegacia : RUA SONHO GAÚCHO, 638 - CIDADE A E CARVALHO-S.PAULO-SP. CEP: 03685-000

Telefone: (11)6280-3444



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 18

Dependência: 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Boletim No.: 5150/2016

INICIADO:22/09/2016 15:30hs e EMITIDO:23/09/2016 01:01hs

Folha :5

JLLPPWCBDJEEKHJY

ou seja substancia em pó branco aparentando ser cocaína e substância herbal esverdeada, aparentando ser maconha.

No interior da residência, sob o colchão da cama do quarto do indiciado, foi encontrado um colete balístico e cadernos manuscritos, devidamente apreendidos em auto próprio.

As substâncias que aparentam ser drogas, foram encaminhadas para confecção do Laudo Provisório de Constatação, em anexo. Os demais objetos foram apreendidos em auto próprio e encaminhados a perícia técnica.

Para o local dos fatos, foi requisitado o concurso da perícia técnica, através da MSG n. 1313/2016, tendo em vista que não foi possível a retirada da bombona em que se encontravam a droga e as armas, pois estava acoplada à terra, de forma que, com os recursos disponíveis, não foi possível sua movimentação.

O indiciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, oferecendo sua versão dos fatos somente em juízo na ocasião de seu interrogatório judicial.

No local, foi dada voz de prisão ao indiciado, o qual foi ratificada posteriormente por esta Autoridade Policial que tomou ciência dos fatos e da oitiva dos envolvidos, bem como da certificação da materialidade delitiva contida no Laudo Provisório de Constatação de Drogas, em anexo e a quantidade e a forma como a droga estava embalada e condicionada, predispostas ao tráfico de drogas e as embalagens encontradas, que denotam o evidente tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito; Considerando que juntamente com as drogas, foi encontrado um fuzil de calibre restrito (7,62mm), bem como munições de calibre restrito (7,62mm e .223), em desacordo com determinação legal.

Determino, com fundamento no Art. 302, inciso I do Código de Processo Penal, tendo em vista tratarem-se de delitos de caráter permanente, onde sua consumação se protraí no tempo, a lavratura da prisão em flagrante delito e formal indiciamento de WALDINEY FARIAS DA COSTA, incurso ao Artigo 33 da Lei 11343/2006 (Tráfico de Drogas), em concurso material com o delito previsto no Artigo 16 da Lei 10826/2003 (Posse de Arma de Fogo de Uso restrito, na modalidade ter em depósito) os quais por suas penas máximas cominadas em abstrato ultrapassarem o cômputo permitido para fiança na fase policial, deixa-se de arbitrá-la.

Foi determinada as comunicações de praxe via CEPOL, bem como a emissão de IML para o indiciado o qual permanecerá a disposição da Justiça Pública para

64º D.P. CID.AE CARVALHO

Endereço da delegacia : RUA SONHO GAÚCHO, 638 - CIDADE A E CARVALHO-S.PAULO-SP. CEP: 03685-000

Telefone: (11)6280-3444

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATHALIA DE OLIVEIRA PICOLO, liberado nos autos em 07/10/2016 às 15:44. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0080371-39.2016.8.26.0050 e código 24AF88.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Boletim No.: 5150/2016

INICIADO:22/09/2016 15:30hs e EMITIDO:23/09/2016 01:01hs

Folha :6

JLLPPWCBDJEEKHJY

apresentação em audiência de custódia.

Isto posto, esta Autoridade Policial, havendo prova suficiente da autoria e da existência do crime, com vistas a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, pois corre-se o risco de manipulação probatória, colocando em risco a instrução criminal; Considerando ainda os antecedentes criminais do indiciado e também pela quantidade significativa de droga apreendida e da arma de fogo do tipo fuzil, arma esta própria de forças armadas, REPRESENTO pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado. nm

Solução:

BO PARA FLAGRANTE

EDUARDO VAZQUEZ MENEZES
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RUBENS SALLES PEREIRA ORRIN
DELEGADO DE POLÍCIA

64º D.P. CID.AE CARVALHO

Endereço da delegacia : RUA SONHO GAÚCHO, 638 - CIDADE A E CARVALHO-S.PAULO-SP. CEP: 03685-000

Telefone: (11)6280-3444